



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Boletim No.: 899/2016

INICIADO: 17/03/2016 14:47hs e EMITIDO: 17/03/2016 19:32hs

Folha : 1

JMLOPQCB DJEEF0ab

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA UBAPITANGA, 1 - JARDIM HELENA - CEP: 08081-590 - S.PAULO  
SP

Tipo de local: Area não ocupada - Terreno baldio

Circunscrição: 59 D.P. - JARDIM DOS IPES

Ocorrência: 17/03/2016 às 14:30 horas

Comunicação: 17/03/2016 às 14:40 horas

Elaboração: 17/03/2016 às 14:47 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- TIAGO SILVA SOARES - Presente ao plantão - RG: 48275130-SP  
emitido em 04/10/2010 - Exibiu o RG original: Não  
Mãe: JOSIMEIRE SILVA SOARES - Natural de: GUARULHOS -SP  
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/08/1991  
24 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: AJUDANTE  
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 40897814851  
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta  
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha  
Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,82 - Compleição: MAGRO  
Endereço Residencial: AV. JOSÉ MARTINS LISBOA , 448 - SÃO MIGUEL PAULISTA  
S.PAULO - SP

Testemunha:

- ADEMIR XAVIER DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 018916797-SP  
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JAIR DA SILVA  
Mãe: MARLY XAVIER DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP  
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/04/1969  
46 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL  
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não  
Cutis: Preta - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Outros  
Endereço Comercial: RUA AMERICO GOMES DA COSTA , 305 - SÃO MIGUEL PAULISTA  
S.PAULO - SP - Empresa: 22º D.P. SÃO MIGUEL PAULISTA

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 22º D.P. SÃO MIGUEL PTA

Boletim No.: 899/2016

INICIADO:17/03/2016 14:47hs e EMITIDO:17/03/2016 19:32hs

JML0PQCBDJEEF0ab

Folha 2

- VANIA DA CONCEICAO ANDRADE FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 30441131  
SP - emitido em 05/11/2013 - Exibiu o RG original: Não  
Pai: MANOEL ROCHA FERREIRA - Mãe: GERALDA RITA DA CONCEICAO ANDRADE  
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino  
Nascimento: 09/06/1979 36 anos - Estado civil: Solteiro  
Profissão: PRENDAS DOMESTICAS - Instrução: 1 Grau completo  
CPF: 34489238851 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda  
Endereço Residencial: RUA GROARIAS , 3 - CAMARGO VELHO - S.PAULO - SP  
(CASA DO GENITOR ) - Telefones: (11)2814-1348 (Residencial)

Condutor:

- AGNALDO ALVES ALENCAR DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 017836744  
SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: AGNALDO ALENCAR DE OLIVEIRA  
Mãe: LINDAURA ALVES DA SILVA OLIVEIRA - Natural de: SÃO PAULO/SP  
Sexo: Masculino - Nascimento: 22/06/1964 51 anos - Estado civil: Casado  
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior incompleto  
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda  
Endereço Comercial: RUA AMERICO GOMES DA COSTA , 305 - SÃO MIGUEL PAULISTA  
S.PAULO - SP - Empresa: 22º D.P. SÃO MIGUEL PAULISTA - Telefones: (11)  
2741-0950 - Outros (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Unidade.: Valor  
Observações: A QUANTIA DE R\$ 24,00 EM DINHEIRO  
Pessoa relacionada: TIAGO SILVA SOARES

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0  
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 24 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0  
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Informam os policiais civis ADEMIR XAVIER DA SILVA e AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA, lotados nesta Unidade Policia, informando que após receberem uma denuncia anônima de que estaria ocorrendo trafico de entorpecente no local diligenciaram até um terreno baldio, onde ao adentrarem lograram por avistar o indiciado em atitudes suspeitas, quando resolveram abordá-lo, logrando por encontrar em sua posse a quantia de R\$ 24,00 bem como foi indagado sobre o que estava fazendo

22º D.P. SÃO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SÃO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458





**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Boletim No.: 899/2016

INICIADO:17/03/2016 14:47hs e EMITIDO:17/03/2016 19:32hs

Fôlha : 3

JMLOPQCBDJEEF0ab

naquele local, quando respondeu que estava ali para vender entorpecente, sendo indagado onde encontravam-se o entorpecente, apontou um sofá velho, logrando êxito em localizar um saco plástica com 24 emporporfe de uma substância aparentando ser o denominado "crack", além de uma pequena trouxinha plástica contendo a mesma substância em separado. A testemunha VANIA, que é usuária de entorpecente encontrava-se naquele local e presenciou toda abordagem policial bem como a localização daqueles entorpecentes.

As substâncias foram apreendidas em auto próprio, e posteriormente foram encaminhada ao IC. De acordo com o laudo de constatação protocolo SM0504/2016, verificou-se que restaram positivas para cocaína.

Ante o exposto, a autoridade policial deu voz de prisão em flagrante delito ao indiciado, por infração ao art. 33 da Lei 11.3434/06.

Foi expedida requisição de IML para o indiciado, que permanecerá encarcerado à disposição da justiça. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML  
Solução: BO PARA FLAGRANTE

LENILDO DOS SANTOS  
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

FERNANDO HENRIQUE JUSTINO  
DELEGADO DE POLÍCIA

22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Endereço da delegacia : R AMERICO GOMES DA COSTA, 305 - SAO MIGUEL PAULISTA-S.PAULO-SP. CEP: 08010-120

Telefone: (11)6297-0458



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
11ª VARA CRIMINAL  
Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo nº: **0019943-91.2016.8.26.0050 - 2016/000576**

Autor **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Réu: **TIAGO SILVA SOARES**  
Data da Audiência: **30/03/2017**

Em **30 de março de 2017**, às 13:30 horas, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL CENTRAL COMPLEXO JUDICIÁRIO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 11ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. VIVIAN BRENNER DE OLIVEIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta à audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. **Presentes:** o Promotor de Justiça, DR. JULIANO CARVALHO ATOJI; o Defensor do réu, DR. THIAGO MONTEIRO PEREIRA, Defensor Público atuante nesta Vara; as testemunhas PC'S Ademir Xavier e Agnaldo Alves; o réu TIAGO SILVA SOARES, preso por outro Juízo no CDP Guarulhos I/SP. Iniciados os trabalhos, pela **MM. Juíza, foi dito:** em reiteradas consultas aos policiais responsáveis pela escolta de réus presos às audiências deste Complexo Judiciário, eles têm informado que, caso sejam retiradas as algemas dos presos, será necessária a solicitação de apoio para a escolta. Como esta sala de audiências dispunha de apenas um policial para a escolta do preso e considerando que este Complexo Judiciário não conta com o número suficiente de policiais militares para tal reforço de escolta, por questões de segurança, o preso permanecerá algemado durante a audiência. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas PC'S Ademir Xavier e Agnaldo Alves, após o que foi o réu interrogado. Todos os depoimentos foram colhidos pelo sistema de gravação audio/video. Questionadas as partes nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal, responderam que não tem diligências a requerer.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
11ª VARA CRIMINAL  
Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Pela MM. Juíza foi dito:** tendo em vista que o réu é representado pela Defensora Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento de recolhimento de taxa judiciária. Anote-se. Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. Procedam-se os debates. **Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça,** este se manifestou oralmente em debates, pelo sistema de gravação áudio/video. **Após, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a), foi dito:** De acordo com a denúncia, no dia 17 de março de 2016, por volta de 14h30min., na Rua Ubapitanga, 1, no bairro Jardim Helena, São Paulo/SP, Tiago Silva Soares guardava para fins de comercialização o total de 25 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 5,5g, além de R\$ 24,00, em espécie provenientes de tráfico de drogas. Em audiência de instrução, debates e julgamento, Ademir Xavier da Silva, policial civil, disse que realizou diligência em local onde há terreno baldio. Na oportunidade, havia várias pessoas no local. Após revista pessoal, não encontraram nada de ilícito com ele. Localizaram apenas dinheiro. Ele foi conduzido à autoridade policial com outra pessoa que também foi levada à delegacia. Agnaldo Alves Alencar de Oliveira, policial civil, relatou que foram checar a veracidade de denúncia anônima de tráfico de drogas em um terreno baldio. No local havia o acusado e outras pessoas. Ele prontamente admitiu a venda de entorpecentes e apontou o lugar onde as porções estavam escondidas, atrás de um sofá. Em interrogatório judicial, Tiago Silva Soares disse que sua filha estava passando necessidade e, em razão disso, resolveu vender drogas. Admitiu que na data dos fatos estava vendendo entorpecente, com o objetivo para "inteirar" o aluguel. Inicialmente, recusou uma proposta para realizar a venda de drogas, depois, diante de sua situação financeira, aceitou a segunda investida do proponente. Encerrada a instrução processual, a ação penal deve ser julgada improcedente. Conforme o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 49/50), foram apreendidos 5,4g de cocaína, na forma de crack. Não houve apreensão de grande quantidade de droga como se pode verificar. A par disso, é preciso considerar que os laudos periciais produzidos não informaram a concentração da substância responsável pelos efeitos

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

entorpecentes do *crack*, não havendo, portanto, como saber se se tratava de algo efetivamente nocivo à saúde de seus usuários ou de placebo. Nesse sentido, cumpre destacar que a concentração referida é essencial para averiguar a nocividade da droga. Para tanto basta lembrar que os rótulos das bebidas alcoólicas têm de conter a informação sobre a porcentagem de álcool na bebida e que os medicamentos são ministrados de acordo com a concentração das substâncias medicamentosas. É apenas a partir de uma concentração mínima que se tem algum efeito medicamentoso ou estupefaciente. Por tais considerações, não se pode – na ausência de qualquer a concentração da substância que provoca o efeito psicotrópico – afirmar que a droga apreendida é apta para produzir tal efeito. Assim, resta prejudicada a prova da materialidade delitiva. Não se comprovou, ainda, nem se demonstrou que Wesley vendeu drogas a terceiros, embora ele tenha admitido, em audiência, que o entorpecente viria a ser comercializado com o intuito de auxiliar financeiramente sua mãe. No mais, tal admissão, embora conforme às declarações dos policiais, não se mostra suficiente para a condenação, uma vez que nenhum usuário foi flagrado comprando drogas de Wesley. O dinheiro apreendido também não se comprovou ter origem na venda de entorpecentes. Diante do exposto, verifica-se que o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública, não foi de forma alguma afetado. Sendo assim, as provas são insuficientes para uma condenação, uma vez que o tipo legal imputado ao acusado visa coibir o fornecimento de drogas a terceiros e não a pretensão de fazê-lo. Em razão do exposto, a ação penal é improcedente por insuficiência de provas. Em caso de condenação, porém, verifica-se que nenhuma das declarações prestadas em juízo aponta para qualquer elemento que torne a conduta de Tiago digna de maior reprovabilidade. As provas obtidas e as declarações dadas em juízo revelam que o entorpecente apreendido é de natureza ordinária. Além disso, trata-se de pequena quantidade de droga e, por conseguinte, o potencial lesivo é ínfimo. Trata-se de drogas de fácil acesso aos usuários. Assim, a punição do acusado não impedirá os usuários de conseguí-lo, nem afetará o mercado clandestino de entorpecentes, revelando a pouca



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

importância da participação do acusado no comércio de drogas em São Paulo. Considerando ainda que não houve prova de efetiva comercialização do entorpecente, o bem jurídico que se quer proteger (saúde pública) não foi de forma alguma afetado. Sendo assim, em caso de condenação, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal. Houve confissão extrajudicial e judicial, ou seja, Tiago confessou espontaneamente a autoria do delito de tráfico. Sendo assim, cabe a incidência da atenuante relativa a esta (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), que deve se dar em patamar condizente com a contribuição dela à produção de prova contra si. Nesse ponto cabe ressaltar que o acusado não era obrigado a confessar crime que lhe foi imputado ou a prestar informações que pudessem vir a dar causa à sua condenação criminal. Se o fez, demonstra não apenas seu arrependimento, como, também, sua inequívoca vontade de colaborar com a instrução probatória. A confissão espontânea é circunstância atenuante de caráter subjetivo, que demonstra não apenas o arrependimento do agente, mas, também, sua vontade de colaborar com a Justiça. Assim, ao final da segunda etapa, deve a confissão espontânea importar na redução da pena em 1/6. Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, observa-se que Tiago é primário, não tem maus antecedentes e não foram produzidas provas nos autos acerca de sua dedicação a qualquer atividade criminosa. Ao contrário do que afirmou o Ministério Público em alegações finais, o fato de em outra oportunidade isolada, e em razão de dificuldades financeiras, o acusado ter vendido entorpecentes, ou o fato de ele estar vendendo drogas em ponto conhecido, não implicam a conclusão de que ele mantinha envolvimento profundo com a prática de tráfico de drogas. Como se sabe, os pequenos traficantes são mão-de-obra descartável para os varejistas, na medida em quem logo são substituídos por outros. Dessa forma, a circunstância de o trabalho de Tiago ser dispensável e de pouca relevância para a comercialização de entorpecentes evidencia a ausência de caracterização de seu envolvimento em atividades criminosas. Também não há provas de que integre organização criminosa. Assim, não produzidas provas que afastam os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**11ª VARA CRIMINAL**

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

11.343/2006, deve o redutor ser aplicado e a acusada beneficiada pelo decréscimo da reprimenda. Dessa maneira, o acusado faz jus à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, instrumento de política criminal destinado a diferenciar o grande distribuidor de drogas (atacadista) daquele que acaba traficando miudezas. Nesse sentido, cumpre destacar, como já afirmado, que a prisão de Tiago não diminuiu o tráfico de drogas em São Paulo. A apreensão das drogas atribuídas a ele não impediu que se continuasse a consumi-las nesta cidade. Nenhum usuário deixou de ser abastecido por esse motivo. Portanto, a redução decorrente da aplicação do §4º do art. 33 deve se dar em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a anódina participação de Tiago no fornecimento de entorpecente a terceiros. Considerada a incidência da redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o montante final da sanção penal será inferior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a sanção penal privativa de liberdade deve ser substituída por pena(s) restritiva(s) de direito(s). A jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são inconstitucionais os dispositivos da Lei de Drogas que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Tal entendimento foi firmado no julgamento do Habeas Corpus (HC) 97.256, em setembro de 2010, por seis votos a quatro. Nesse julgamento, os ministros decidiram que são inconstitucionais dispositivos da Lei 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (também conhecida como pena alternativa) para condenados por tráfico de drogas. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do artigo 33, parágrafo 4º, bem como da expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”, constante do artigo 44, ambos da Lei 11.343/2006. Em 16 de fevereiro de 2012, o Senado Federal publicou a Resolução nº 05/2012, suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O montante da pena fixada na sentença e o fato




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**11ª VARA CRIMINAL**

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

de o crime imputado ao recorrente não envolver violência ou grave ameaça à pessoa permitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos. Essa é a conclusão a que se chega após a leitura do art. 44 e incisos do Código Penal. Em vista do que foi exposto, requer-se que, em caso de condenação, seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (art. 44, Código Penal) ou, em caráter subsidiário, a aplicação do disposto no art. 77 do Código Penal, se o montante da pena ao final fixada permitir. Para o caso de descumprimento da suspensão ou restrição, ora pleiteadas, seja Fulano de Tal submetido ao regime aberto para o início de cumprimento de pena, pelas razões que se passa a demonstrar. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, deve-se observar, de acordo com o art. 33, §2º, c, do Código Penal, que o regime aberto será adotado quando o condenado não for reincidente e a pena estabelecida não for superior a quatro anos. Havendo elementos do caso concreto, pode o juiz, especificando-os, fundamentar a aplicação de regime prisional mais gravoso. Não o fazendo, e estando presentes os requisitos previstos no art. 33, §2º, c, do Código Penal, o regime inicial deve ser o aberto. Com base nessas considerações, no presente caso cabível a fixação do regime inicial aberto, já que preenchidos os requisitos legais: i) pena abaixo de 04 (quatro) anos e ii) primariedade. Nesse sentido, julgado do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, referente ao “Habeas Corpus” de nº 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, que previa o cumprimento de pena em regime inicial fechado. Segundo voto do Relator, Exmo. Ministro Dias Toffoli, o dispositivo contraria a Constituição Federal, especificamente no ponto que trata do princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI). Deve-se considerar ainda que as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal compreendem entendimento jurisprudencial no sentido ora sustentado. Ademais, não se pode ignorar o entendimento de que o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/06, é inconstitucional, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, considerando

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

todo o exposto, em especial a primariedade do acusado e o montante da pena determinada para ele, o regime inicial adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. Ainda quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, é imperioso observar que o acusado está preso desde 22 de agosto de 2015. Sendo assim, o tempo até então decorrido deve ser considerado para fins de estabelecimento do regime prisional, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. No que diz respeito à pena de multa fixada abstratamente no montante de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, também imperiosa a sua redução, vez que flagrantemente inconstitucional a Lei de Drogas na forma como a comina. Não se pode ignorar o caráter aflitivo da pena, mesmo a de natureza pecuniária, dados os efeitos penais e cíveis que o seu inadimplemento ocasiona, para além do estigma social que lhe é intrínseco. Por tais razões, o respeito à dignidade da pessoa humana, princípio fundante do Estado Democrático de Direito, exige que o valor aplicado ao multado seja compatível com a sua condição socioeconômica (art. 43 da Lei 11.343/2006). Aplicar excessiva pena de multa a alguém que sequer terá oportunidade de trabalhar durante o cumprimento da pena privativa de liberdade é acentuar sua condição de marginalidade social. É tolher a possibilidade de que algum dia tal pessoa venha a ter condições de viver com seus próprios rendimentos, uma vez que estes estarão, de certa forma, comprometidos com o pagamento da multa penal imposta e não com o sustento do egresso do sistema penitenciário. Em vista dessas considerações, requer seja declarada a inconstitucionalidade dos valores de pena de multa cominado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao acusado, conseqüentemente, a pena de multa nos termos do art. 49 da Parte Geral Penal. Subsidiariamente, reconhecida a inconstitucionalidade, mas recusado o pleito supra, requer seja aplicada a pena de multa em conformidade com o disposto no art. 29 da lei 11.343/2006, fixando o número de dias-multa, entre 40 e 100, atribuindo-se a cada dia, o valor de 1/30 do valor do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Por fim, requer-se a declaração de inconstitucionalidade dos valores de pena de multa


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

cominados pelos artigos 33, caput, e § 1º, 34, e 37 da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao acusado, consequentemente, a pena de multa nos termos do art. 49 da Parte Geral Penal ou, em caráter subsidiário, que seja o disposto no art. 29 da lei 11.343/2006, fixando-se 40 dias-multa com o valor de 1/30 do maior salário mínimo para cada dia-multa. Requer-se, ainda, a manutenção da liberdade ao acusado, uma vez que desnecessária a custódia cautelar após o encerramento da instrução processual. Mais, o entendimento prevalecente nos tribunais superiores é o de que o tráfico de entorpecentes como o do presente feito, isto é, *privilegiado*, não é crime hediondo, e, portanto, não deve ser tratado como tal. Como bem observou o então Ministro do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence: “Não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual (...) 'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória' (CF, art. 5º, LVII). O processo penal, enquanto corre, destina-se a apurar uma responsabilidade penal; jamais a antecipar-lhe as consequências. Por tudo isso, é incontornável a exigência de que a fundamentação da prisão processual seja adequada à demonstração da sua necessidade, enquanto medida cautelar, o que (...) não pode reduzir-se ao mero apelo à gravidade objetiva do fato.” (RTJ 137/287-295, 295, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). Portanto, requer-se a manutenção da liberdade do acusado, para que livre recorra da sentença. Por fim, requer-se a isenção das custas processuais, prevista no art. 12 da Lei 1.060/50, uma vez que o acusado teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por não possuir recursos financeiros para arcar com a contratação de Defensor particular. Por consequência, ele não tem condições para pagar as custas e despesas processuais. Em razão dessas considerações, ele deve ser isentado do pagamento das custas processuais. **Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: TIAGO SILVA SOARES**, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia 17 de março de 2016, às 14h30min, na Rua Ubapitanga, nº 01, nesta cidade e comarca da Capital, o




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**11ª VARA CRIMINAL**

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

denunciado, guardava para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o total de 25 porções de cocaína em forma de "crack", pesando 5,5 gramas, além de R\$ 24,00 em espécie, provenientes desta atividade criminosa. A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2016 (fl. 46), o acusado foi citado (fl. 67) e apresentou sua defesa prévia (fl. 92). Durante a instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunha de acusação, ao final o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação e pela absolvição do réu em razão de fragilidade probatória. **É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.** Na análise da pretensão punitiva, deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada **procedente**, condenando-se o representado tal qual proposto pelo d. representante do Ministério Público. Acontece que, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corroborando os elementos de convicção vindos da polícia, a tudo esclareceu, servindo, assim, de base para a presente condenação. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.04), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo pericial de entorpecentes (fls. 16/17 e 48/51), bem como pela prova oral produzida. A autoria, também, é inconteste. A testemunha Ademir Xavier da Silva, policial civil, se recordou dos fatos. Tinham uma denúncia de que o local era usado para comércio e uso de entorpecentes. Chegando lá, era um terreno baldio. Encontraram várias pessoas e dentre elas o réu. Em revista pessoal, não encontraram nada a não ser o dinheiro. **Questionado a respeito, o réu disse que estava vendendo entorpecentes.** Questionado onde estariam as drogas, o réu apontou um sofá velho e lá dentro e encontraram as drogas. Eram pedras de crack. Encaminharam o réu para a delegacia juntamente com uma testemunha que estava usando drogas no local. A testemunha Agnaldo Alves Alencar de Oliveira, também


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**11ª VARA CRIMINAL**

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

policial civil, confirmou o depoimento da testemunha Ademir. Disse, ainda, que encontraram 24 eppendorfs contendo crack e mais um saquinho com uma porção de crack em separado. Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos. Está preso por um furto há sete meses. Tem 25 anos. Estava desempregado antes de ser preso. Ganhava R\$ 30,00 por dia fazendo bicos. Estudou até a 5ª série. Disse que sua filha estava passando dificuldades e os bicos que ele estava fazendo não era suficiente. Então, foi vender drogas. Estava vendendo e ganhava pela quantidade que vendia. Foi a segunda vez que vendeu. Quem o chamou para vender drogas foi um vizinho da mulher dele. Os depoimentos dos policiais militares, é bom frisar, são dignos de fé, mormente no caso presente, onde nada existe que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho por eles desenvolvido. Observe-se, também, que não há motivo para que os policiais, conluiados, urdissem falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os réus se, de fato, fossem eles inocentes. Assim, a palavra dos mesmos deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição. Ademais, o próprio réu confessou a traficância alegando que agiu dessa maneira porque sua filha estava passando necessidades e o dinheiro dos bicos que vinha fazendo não era suficiente. Portanto, repita-se vez mais, diante dos seguros e esclarecedores depoimentos dos policiais e da confirmação de que não houve qualquer violência por parte deles bem como da confissão do réu, inevitável a procedência da ação, tal qual proposto pelo d. Promotor de Justiça. Derradeiramente, acrescente-se que a quantidade e diversidade de entorpecente, embalados individualmente, evidenciam que o réu estava no local promovendo o tráfico de drogas. Passo, pois, à fixação da pena. Seguindo o critério do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, definido o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão a qual, entretanto, não pode levar a pena aquém do mínimo legal. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois a folha de antecedentes juntada no apenso próprio revela que o acusado é primário. Além disso, não há nos autos demonstração de que o acusado integrasse organização criminosa ou de que fizesse da atividade ilícita seu meio de vida. Utilizo-me da fração mínima de 1/3, chegando-se ao montante final de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa. Adoto a fração mínima, por ser esta a mais adequada ao caso concreto, considerando-se o *quantum* e a natureza do entorpecente apreendido (crack), que demonstra o devastador resultado que a conduta do acusado provocaria no meio social. De acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade de drogas devem ser consideradas para fins de dosimetria de pena. Isto porque a natureza da droga apreendida indica uma maior lesividade e perigo social decorrente da conduta do acusado. Não se pode dar ao réu o mesmo tratamento que se daria àquele que comercializa pequena quantidade de maconha. Não se pode ignorar o efeito devastador do "crack", em muito superior ao efeito de outras drogas. Para início do resgate da sanção corporal a ele imposta estabeleço o regime fechado, por ser o tráfico de drogas crime equiparado a hediondo, à luz do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece que as penas impostas aos crimes hediondos e a eles equiparados devem ser iniciadas no regime fechado. Além disso, o regime fechado é o mais adequado ao caso concreto, porque o *quantum* de entorpecentes apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta dos acusados provocaria no meio social. Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como da suspensão da pena, ante as circunstâncias do fato concreto, eis que se trata de tráfico de considerável quantidade de droga, especialmente do pernicioso crack, com contornos de habitualidade, necessitando de uma repreensão mais eficaz e rígida. Ante o exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA  
11ª VARA CRIMINAL  
Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

para **condenar** o réu **TIAGO SILVA SOARES**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, **à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixado no mínimo legal.** O réu **respondeu ao processo solto e assim deverá permanecer em caso de recurso.** Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados”, observando-se o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contraprova. Decreto a perda do numerário apreendido, tendo em vista que o mesmo foi obtido pela prática da infração penal em questão, na forma do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06, oficiando-se, na forma do § 4º, deste dispositivo, após o transito em julgado da presente decisão. Publicada em audiência. Registre-se e cumpra-se. **Dada a palavra às partes**, pelo Ministério Público, réu e Defesa foram interpostos recursos. **Pela MM. Juíza foi dito:** recebo os recursos e determino processamento. Cumprida a sentença, dê-se vista às partes para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, nos termos e prazo da Lei. Saem os presentes cientes e intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Eliseu Dieb Araujo), escrevente, digitei e subscrevi.

MM. Juíza: (assinatura digital)